A Kúria
mint felülvizsgálati bíróság
ítélete

Az ügy száma: Pfv.V.21.670/2017/10.
A tanács tagjai: Dr. Molnár Ambrus a tanács elnöke, Dr. Madarász Anna előadó bíró, Dr. Magosi Szilvia bíró

A felperes:
A felperes képviselője:
Az I. rendű alperes:
A II. rendű alperes:
Az alperesek képviselője: Dr. Pápai Ügyvédi Iroda, ügyintéző: Dr. Pápai Ferenc ügyvéd)

A per tárgya: bérleti díj és járulékai megfizetése
A felülvizsgálati kérelmet benyújtó fél: alperesek (57. sorszám)

A másodfokú bíróság neve és a jogerős határozat száma: Zalaegerszegi Törvényszék 3.Pf.21.234/2016/5.
Az elsőfokú bíróság neve és a határozat száma: Zalaegerszegi Járásbíróság 9.P.20.466/2014/51.

Rendelkező rész

- A Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartja.
- Kötelezi az alpereseket, hogy külön felhívásra az állam javára fizessenek meg 969.400 (kilencszázhatvankilencezer-négyszáz) forint felülvizsgálati eljárási illetéket.

Az ítélet ellen felülvizsgálatnak nincs helye.

Indokolás

A kereseti kérelem és az alperes védekezése

[1] A fizetési meghagyás kibocsátásával indult, ellentmondás folytán perré alakult ügyben 2013. július 22. napján előterjesztett keresetében a felperes 9.693.750 forint, ennek 2011. június 1. napjától a kifizetés napjáig terjedő időre számított a régi Ptk. 301. §-a szerinti késedelmi kamata megfizetésére kérte egyetemlegesen kötelezni az alpereseket. Előadta, hogy 2009. augusztus 4. napján a tulajdonát képező helyrajzi számú, természetben aszám alatt található és a helyrajzi számú, természetben a szám alatt található a nevű üdülőkre határozatlan időre szóló bérleti szerződést kötött az alperesekkel mint bérlőkkel 300.000 forint/hó+áfa bérleti díj fizetése ellenében. Az alperesek 2009. augusztus 5. napján léptek birtokba. Az alperesek fizetési kötelezettségüket kezdetektől hiányosan teljesítették, komoly hátralékot felhalmozva. A felperes többszöri felhívása eredménytelen maradt. Az alperesek 2011. szeptember 30. napjával a szerződést felmondták, amit a felperes tudomásul vett, egyben felszólította az alpereseket 9.693.750 forint hátralék megfizetésére, ami nem történt meg. Előadta, hogy az alperesek 2013. április 29. napján 15.360.000 forint megfizetésére szólították fel hivatkozva az általuk elvégzett értéknövelő beruházásokra. A felperes tagadta, hogy az alperesek

ilyen mértékű felújítást végeztek volna, de a bérleti szerződés 10. pontja egyértelmű abban, hogy az értéknövelő beruházáshoz a felperes előzetes hozzájárulása szükséges. Az alperesek ilyen tárgyban a felperes nyilatkozatát nem kérték. A szerződés hivatkozott pontja egyébként is akként rendelkezett, hogy a munkálatok összköltsége nem haladhatja meg az éves bérleti díj 50%-át. E rendelkezés célja az volt, hogy kellő garanciát nyújtson arra, milyen módon lehet a bérlőknek az ingatlanba beruházni.

[2] Az alperesi védekezésre vitatta, hogy a két üdülő nem lett volna alkalmas a rendeltetésszerű használatra. E körben a szerződés 8. pontjára hivatkozott. Az alperesek a szerződés megkötését megelőzően mindkét ingatlant megtekintették, a szerződés megkötését követően két évig nem éltek semmilyen a szerződés megszüntetésére irányuló szándékkal, ilyet nem kezdeményeztek. A felpereshez semmilyen kifogás nem érkezett, a 2013. április 29-i irat alapján szembesült először, milyen problémái vannak az alpereseknek az ingatlanok rendeltetésszerű használatával, illetve a bérleti szerződésben írt célra való alkalmatlansággal.

[3] Az alperesek a kereset elutasítását kérték vitatva mind a jogalapját, mind az összegszerűségét. A bérelt ingatlanok nem voltak alkalmasak a rendeltetésszerű használatra, ezért a felperesnek nem jár bérleti díj. A bérleti szerződést követő birtokbavétel és a nyitásra való felkészülés után rövid üzemeltetést követően derült ki az épületek életveszélyes állapota. Ezt a bérbeadónak rögtön jelezték szóban és írásban is, de az egyeztetések nem vezettek eredményre.

[4] A jelen perhez egyesített ügyben előterjesztett keresetükben - azaz viszontkeresetükben - elsődlegesen 20.000.000 forint, ennek 2011. október 1. napjától számított a régi Ptk. 301. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamata megfizetésére kérték kötelezni a felperest, másodlagosan az helyrajzi számú ingatlan tekintetében 1/7, az helyrajzi számú ingatlan tekintetében 1/4 tulajdoni illetőség megszerzését kérték megállapítani ráépítés címén. Eszerint már 2007. évben tárgyaltak a felperessel az ingatlanok bérletéről, de akkor nem tudtak megállapodni. 2009 tavaszán látták, hogy az ingatlanok ismét üresen állnak, egyre romlanak. Ezért elhatározták, hogy újra felveszik a kapcsolatot a felperessel. A felperes részéről ténylegesen folytatták a megbeszéléseket, az épületeket júliusban egy bejáráson szemrevételezték, de akkor a szerkezeti és minőségi problémák nem derültek ki. Végül a szerződést megkötötték. Az augusztusi üzemeltetés során fény derült az épületek katasztrofális állapotára. Ezt azonnal jelezték, de a felperes nem kommunikált velük. Az ingatlanban víz-, gázvezeték, szennyvízcsatorna és az elektromos hálózat tekintetében kellett munkákat végeztetniük. Ezért a felperes bérleti díjszámláit folyamatosan megkifogásolták, de a beruházásaikat illetően megállapodásra nem tudtak jutni.

[5] A felperes a viszontkereset elutasítását kérte. Az alperesek nem végeztek értéknövelő, állagjavító, szerkezeti állapot megváltoztatásával járó munkálatokat a két ingatlanon. A viszontkereset nem is tartalmazta az állítólagosan elvégzett munkálatok tételes felsorolását, ezért azokra nyilatkozni sem tud. Arra hivatkozott, hogy az alperesek a szerződés megkötését megelőzően az ingatanokat megtekintették, megvizsgálták. E körben a szerződés 8. pontjára utalt. A szerződés megszűnését követő birtokbavételi bejáráson nem észlelte, hogy az alperesek érdemi átalakítást végeztek az ingatlanokon, olyan munkák történtek, amelyek az állagát javították, értékét növelték volna. Állította, olyan sem volt, hogy az alperesek a szerződés tartama alatt azzal keresték volna meg, hogy állagromláshoz vezető meghibásodás történt. Nincs tudomása olyan alperesi beruházásról, ami a régi Ptk. 137. § (3) bekezdése szerinti ráépítést eredményezhetne. Tagadta, hogy az épületek állapotát az alperesek nem észlelhették, az épületek az akkor jellemző állapotuknak megfelelő értékén történt a bérbeadás.

Az első- és másodfokú ítélet

[6] A Zalaegerszegi Járásbíróság 2016. június 28. napján meghozott - 2016. szeptember 8. napján 54.

sorszámon kiegészített - 9.P.20.466/2014/51. számú ítéletével kötelezte az alpereseket, hogy tizenöt napon belül egyetemlegesen fizessenek meg a felperesnek 9.693.750 forintot, 8.250.000 forintnak 2011. június 1. napjától, 1.443.750 forintnak 2013. május 23. napjától a kifizetés napjáig járó, a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamatával megegyező mértékű késedelmi kamatát és 977.612 forint perköltséget. A keresetet ezt meghaladóan és a viszontkeresetet elutasította. Kötelezte az alpereseket, hogy az állam javára egyetemlegesen fizessenek meg 1.200.000 forint viszontkereseti illetéket.

[7] Az elsőfokú bíróság szerint az alperesek nem tudták bizonyítani, hogy az általuk hivatkozott javítási költséget, illetve a bérleménybe történt beruházások ellenértékét ők viselték. A felperes vitássá tette a Kft. (a továbbiakban kft.) számláira történt alperesi teljesítést. Az elsőfokú bíróság felhívta az alpereseket, hogy a költségek, illetve beruházási ellenérték általuk történő finanszírozását egyéb módon is bizonyítsák. Ebben a körben az alperesek a II. rendű alperes édesanyja mint tanún kívül más bizonyítékot nem jelöltek meg, illetve nem csatoltak. Arra, hogy a kft., valamint az alperesek között a felmerült hibák elhárítása, illetve a felújítás vonatkozásában vállalkozási szerződés jött létre, csak a P.20.726/2013/1. szám alatti keresetlevél tartalmaz tényelőadást. A vállalkozási szerződésről okiratot nem csatoltak, illetve szóbeli szerződéskötési körülményeket nem részleteztek. Az alperesek felperestől a bérlői beruházások megtérítését bizonyítottan először az arról készült jegyzőkönyv tanúsága szerint csak a 2011. május 2-ai megbeszélésen kérték. Ezt az időpontot követően rövidesen, 2011. június 22-én az alperesek a bérleti szerződést felmondták.

[8] A II. rendű alperes előadása szerint az édesanyjától és az ő élettársától kapott kölcsönből fizették ki a felmerült javítási, felújítási költséget a kft.-nek, és e társaság fizette ki azt a vállalkozóknak. Ehhez képest a kft.-nek az I. rendű alperes felé kiállított két számlája nem folyamatos finanszírozásra, hanem két alkalommal történő nagy összegű pénzkifizetésre utal.

[9] Az alperesek felmondólevelükben és a per során, valamint II. rendű alperes édesanyja tanúvallomása során a pénz biztosításának körülményeit és annak összegszerűségét illetően eltérő nyilatkozatokat tettek. A felmondólevélben az szerepel, hogy az üzlet megnyitásához az alperesek 6.000.000 forint hitelt vettek fel a saját házukat fedezetül adva, amit az átvétel után azonnal betettek a bérleménybe, további 3.000.000 forint családi kölcsönt kaptak, és még 3.200.000 forintot fektettek a felújításba. Az alperesek és a II. rendű alperes édesanyjának a nyilatkozatában rejlő eltérések az elsőfokú bíróság álláspontja szerint a javítás és beruházás alperesek általi finanszírozását kétségessé teszik. A nyilatkozatok és a már ismertetett körülmények alapján a kft. két számlája nem meggyőző okirati bizonyíték. Azokról az alperesek csak fénymásolatot csatoltak. A számlák tartalma nem utal semmilyen vállalkozási szerződésre, azon csak „1 db ingatlanfelújítás" megjelölés, valamint a perbeli üdülők megnevezése van. A kft. cégjegyzékéből kitűnik, hogy tevékenységi körei között épület-felújítás nem szerepel. Ebből következően ilyen tevékenységet a szabályoknak megfelelő működés mellett nem folytathatott, ingatlanfelújításra számlát nem állíthatott volna ki. Magyarázat nélkül maradt, hogy amennyiben a kft. az alperesek vállalkozójaként járt el, miért nem bocsátott ki a munkák 2010 nyarán történő befejezése után 2011 szeptemberéig számlát az alperesek felé. A számlákat 2011. augusztus 10-e után akkor állították ki, amikor az I. rendű alperes a cégjegyzék szerint a kft. egyszemélyi tulajdonosa és ügyvezetője lett. Az is magyarázat nélkül maradt, hogy a számlák szerint 15.360.000 forint kifizetés mellett miért 20.000.000 forint megtérítését követelték az alperesek viszontkeresetükben. A számlák valóságtartalmát megkérdőjelezte, hogy az I. rendű alperes nyilatkozata szerint kb. 8.000.000 forint körüli összeget költöttek a felújításra. Értékelendő, hogy az alperesek 2011. szeptemberi számlakifizetéseket állítottak, ugyanakkor a legalább 8.000.000 forintban fennállónak tartott követelésüket csak 2013. július 29-én, azt követően érvényesítették, hogy a felperes bérleti díjkövetelését tartalmazó fizetési meghagyást átvették.

[10] Az eljárásban tett tanúvallomások szerint a kft. rendelkezett felújítást, karbantartást végző munkavállalókkal. A felújítás anyagát a kft. vásárolta meg, és a kft. volt az, amely más vállalkozókkal a munkavégzésre szerződött, a vállalkozók a vállalkozói díjat a kft.-től kapták. Azt,

hogy az alperesek a kft.-vel vállalkozási szerződést kötöttek, és ez alapján alperesi költségviselés történt, kétséget kizáróan bizonyítaniuk kellett. Mivel nem bizonyított, hogy az alperesek a két számla szerinti pénzösszeggel rendelkeztek, és azt vállalkozási díj címén a kft.-nek megfizették, ugyanakkor az alperesek nyilatkozatán kívül mindezeket más hitelt érdemlő bizonyíték nem támasztotta alá, az elsőfokú bíróság a marasztalás iránti viszontkeresetet, mint teljesen megalapozatlant, elutasította. Az alperesi költségviselés bizonyítottságának hiányában alaptalannak találta a beszámítási kifogást is. A másodlagos, tulajdonjog megállapítása iránti kereset sem volt megalapozott. Tekintettel arra, hogy az alperesi költségviselés nem bizonyított, az elsőfokú bíróság részletesebb tényállást nem állapított meg abban a körben, milyen karbantartási, felújítási munkákat végeztek el illetve, hogy az elsődleges kereset szerinti marasztalásnak a régi Ptk. 361. §-a, 427. § (2)-(3) bekezdése, 424. §-a, valamint a másodlagos tulajdonjog megállapítása iránti kereseti kérelemnek a 137. § (3) bekezdése kellő jogi alapjául szolgál-e.

[11] A bérlemény rendeltetésszerű használhatóságát a bérleti szerződésben és a birtokbaadási jegyzőkönyvben elismerő alpereseket terhelte a bizonyítási kötelezettség, hogy a bérlemény egészben, vagy részben a bérlet időszakában nem volt alkalmas a rendeltetésszerű használatra. Tanúvallomások megerősítették két csónak használatra alkalmatlan voltát, az A-épület cserepezési hibáját, a csapadékelvezető csatorna meghibásodását. Ezeket a magánszakértői vélemény fényképfelvételei alapján az elsőfokú bíróság bizonyítottnak találta. Az alperesek felhívásra nem igazolták, hogy a rendeltetésszerű használatot akadályozó hiba megjelölésével a felperest megfelelő határidő tűzésével e hibák kijavítására felhívták. Alpereseket a régi Ptk. 4. § (1) bekezdése alapján együttműködési kötelezettség terhelte abban a körben, hogy az általuk észlelt ilyen hibákról a felperest a hiba megjelölésével tájékoztassák, és kijavításukra megfelelő határidővel felhívják. Csak a felhívás eredménytelensége esetén lehet szó arról, hogy a bérleti díjat szakértő igénybevételével csökkentse, és az alpereseket ne a szerződés szerinti teljes bérleti díj figyelembevételével marasztalja.

[12] A rendeltetésszerű használatra alkalmatlanság miatt az alperesek a bérleti díjat nem tarthatták vissza, ezért az elsőfokú bíróság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (Lakás tv.) 4. § (5) bekezdésére figyelemmel az alpereseket a Lakás tv. 2. § (2) bekezdése alapján a keresetben követelt bérleti díjhátralék megfizetésére kötelezte. A 8.250.000 forint bérleti díjra vonatkozó számlákat a II. rendű alperes bizonyítottan 2011. május 6. napján vette át, az alpereseket ezen összeg tekintetében az elsőfokú bíróság a kereseti kérelem szerint 2011. június 1. napjától kötelezte a régi Ptk. 301. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamat megfizetésére. A további 1.443.750 forint bérleti díjra kiállított számlákat az alperesek a felperes 2013. május 2-án kelt leveléhez csatoltan vették át, ezen összeg erejéig a késedelembeesés 2013. május 23. napjában határozható meg. Az ezt meghaladó késedelmi kamatigény iránti keresetet pedig mint megalapozatlant, elutasította.

[13] Az elsőfokú bíróság a Google Inc. megkeresését az alperesi e-mailek beszerzése végett mellőzte, mert ezt az alperesek közvetlenül is kérhették a megjelölt cégtől. Az alperesek által kért további tanúbizonyítás lefolytatását mellőzte, csakúgy mint a műszaki- és ingatlanforgalmi szakértői bizonyítást és a bérleményeknél helyszíni tárgyalást tartását.

[14] A perköltségről a Pp. 78. § (1) bekezdése, a 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet 3. § (6) bekezdése, a 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 13. § (2) bekezdése alapján határozott.

[15] Az elsőfokú ítélet ellen az alperesek fellebbeztek.

[16] A Zalaegerszegi Törvényszék 2017. február 14. napján meghozott 3.Pf.21.234/2016/5. számú ítéletével az elsőfokú ítélet nem fellebbezett részét nem érintve, fellebbezett részét helybenhagyta. Kötelezte az alpereseket, hogy egyetemlegesen fizessenek meg tizenöt napon belül a felperesnek 75.000 forint fellebbezési perköltséget, az adóhatóság felhívására az államnak 2.375.000 forint

fellebbezési illetéket. Rendelkezett a 9.P.20.478/2013/4. számon elrendelt perindítás tényének törléséről.

[17] Megállapította, hogy a fellebbezés nem érintette az elsőfokú ítéletnek a késedelmi kamat kezdő időpontját illetően a keresetet részben elutasító rendelkezését, ezért az elsőfokú ítélet ezen része jogerőre emelkedett. Az elsőfokú bíróság okszerű mérlegelésének (Pp. 206. § (1) bekezdés) eredményeként megállapított tényállással, és az abból levont jogi következtetéssel is egyetértett, az elsőfokú ítéletet helyes indokaira utalással hagyta helyben.

[18] A fellebbezésben foglaltakra figyelemmel az alpereseknek kellett volna bizonyítaniuk, hogy az általuk hivatkozott beruházásokat a rendelkező részben megjelölt két ingatlanon saját forrásból maguk finanszírozták, illetőleg azt, hogy ezen munkák ráépítés címén tulajdonjog megállapítására alkalmasak. Az alperesek nem adtak számot arról, hogy tételesen, pontosan milyen munkákat végeztettek el, ezeket nem sorolták fel. A kihallgatott tanúk vallomása alapján annyi volt megállapítható, hogy korszerűsítési, állagmegóvási, javítási munkákat végeztek, ezek egyike sem tekinthető azonban olyan bővítésnek, hozzáépítésnek, átépítésnek, a meglévő épületek szerkezetét érintő építkezésnek, ami alapján a régi Ptk. 137. § (3) bekezdése alkalmazásával ráépítéssel történő tulajdonszerzést lehetne megállapítani. Az alperesek nem tudták becsatolni a kft.-vel a bérlemények üzemeltetésére megkötött szerződést. Elismerték, hogy az általuk hivatkozott felújítási munkálatokat végző Kft.-vel nem álltak szerződéses kapcsolatban. A fénymásolatban benyújtott 5.760.000, illetőleg 9.600.000 forint kifizetéséről szóló készpénzfizetési számlák eredeti példányait nem tudták becsatolni, és ezek az összegek sem az alperesek viszontkeresetében állított összeggel, sem az általuk becsatolt magánszakértői véleményben kimunkált bruttó költséggel nem állnak összhangban. Önmagában a számlák alapján az sem állapítható meg, hogy azok valóban a perbeli ingatlanok felújításának költségeit takarják. Az alperesi ellentmondó nyilatkozatok, a II. rendű alperes édesanyja, mint érdekelt tanú ellentétes nyilatkozata alapján, más, hitelt érdemlő bizonyíték hiányában az elsőfokú bíróság helytállóan jutott arra a következtetésre, hogy az alperesek nem tudták bizonyítani az elvégzett munkák általuk történt finanszírozását. Nem tudták bizonyítani, hogy a bérleti szerződés 9. pontjában foglaltaknak megfelelően a bérbeadót tájékoztatták volna azokról a meghibásodásokról, javítási, felújítási munkák szükségességéről, amelyekre jelen perben hivatkoztak. A becsatolt egyoldalú e-mail levelezés megtörténte nem bizonyított. Az elsőfokú bíróság megfelelően tájékoztatta az alpereseket arról, hogy melyik szolgáltatótól jogosultak az adatok lekérésére. Ezen bizonyítékok beszerzése tehát az alperesek feladata lett volna. A felek együttműködési kötelezettségéből fakadóan az alperesek egyébként sem elégedhettek volna meg bárminemű visszajelzés hiányában azzal, hogy a maguk részéről az e-maileket a szerződésben meghatározott címekre elküldték, mivel ilyen jelentős volumenű munkálatok megkezdése előtt - e-mail visszajelzés hiányában - mindenképpen szükség lett volna más módon a felperesi bérbeadóval a kapcsolatot felvenni, vele egyértelműen egyeztetni, hogy mikor, milyen munkák elvégzésére készülnek.

[19] A másodfokú perköltségről szóló döntését a Pp. 67. § (2), 78. § (1), 82. § (1) bekezdésével, a 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontjával, (5) bekezdésével, a 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 13. § (2) bekezdésével indokolta.

A felülvizsgálati kérelem és ellenkérelem

[20] Az alperesek felülvizsgálati kérelmükben - tartalma szerint - a jogerős ítélet hatályon kívül helyezését és az elsőfokú bíróság új eljárás lefolytatására utasítását kérték. Nem volt vitatott már a szerződés létrejöttének időpontjában, hogy az alperesek a bérleményben lényeges beruházásokat kívánnak végrehajtani. 2009. augusztus 5. napján léptek az ingatlanok birtokába, majd átadták a bérleményeket az érdekkörükbe tartozó vállalkozás üzemeltetésébe. 2009 szeptemberében hibalistát küldtek felperesi kapcsolattartónak, majd október 26. napján újra. Alperesek hozzáláttak a

felújításnak és átépítésnek, valamint a rendeltetésszerű használathoz szükséges munkálatokat is végeztek, mivel az ingatlanok nem voltak kifogástalan és üzemeltetésre alkalmas állapotban. 20.000.000 forintot meghaladó összegű beruházásokat eszközöltek.

[21] Az alperesek a fellebbezés során is sérelmezték bizonyítási indítványaik mellőzését. Az elsőfokú bíróság a Google Inc. megkeresésére irányuló indítványukat elutasította, mondván, hogy alperesek is megtehették volna azt. Alperesek fellebbezésükben is előadták, hogy a Google Inc. nem rendelkezik a kért adatokkal, ugyanakkor magánszemélyként kaptak tájékoztatást arra nézve, hogy mely címről lehet az általuk kért adatokat lekérni, utalva arra, hogy ez csak megfelelő jogi csatornák igénybevételével lehetséges. Tehát hivatalos megkeresés útján, ezért kérték a bírósági megkeresést. Az elsőfokú ítélet 3. és 4. oldala is rögzíti a felek közötti e-mail váltás megtörténtét. Felek az e-mailes kapcsolattartást kötötték ki jogviszonyukban. Az e-mailekben tájékoztatást adtak a felperesnek a szükségszerű munkálatokról, hibalistákról, valamint a beruházásról, tehát eleget tettek a tájékoztatási kötelezettségüknek. A másodfokú ítélet éppen ezért iratellenes, amikor azt a megállapítást teszi, hogy alperesek nem tettek eleget a tájékoztatási kötelezettségüknek. Az elsőfokú bíróság nem látta bizonyítottnak alperesek költségviselését sem, holott az általuk kiállított számlákat becsatolták, azok az iratok között fellelhetők. A ráfordításokkal, ráépítéssel, költségviseléssel kapcsolatban alperesek szakértő kirendelését kérték. A szakértői díjat megelőlegezték, azonban az elsőfokú bíróság a szakértő kirendelését mégis mellőzte.

[22] Alperesek tanúvallomással, okirati (számlák) bizonyítékokkal bizonyítottak. A rendelkezésükre álló összes bizonyítékot a bíróság elé tárták, azonban ez nyilvánvalóan nem volt elegendő, ugyanakkor a bíróság minden más lehetőséget, amellyel az igazukat bizonyíthatták volna, megtagadta, és a másodfokú bíróság mindezt helybenhagyta. Alperesek nem nem tudták bizonyítani a terhükre eső állításokat, tényeket, hanem nem volt lehetőségük erre sem első-, sem pedig másod fokon. Ugyanakkor a peranyagból is kiderül, hogy a bizonyítások elrendelésének alapja fennáll. A bizonyítás a perben hiányos, és így nem lehetett volna megalapozott döntést hozni. Az elsőfokú bíróságnak a bizonyítást nagy terjedelemben meg kellene ismételnie. A másodfokú bíróság sem adott erre lehetőséget. A szerződés alapján a bérlői állítások igazolására nem kaptak lehetőséget, ezzel szemben bérbeadó magatartása és bizonyítása teljesen elfogadott volt. Végbe ment egy látványos beruházás - amiről pedig legalábbis a lefolytatott eljárás alapján - nem lehet megállapítani ki, hogyan, miből végezte, mintha a bérlőnek, aki erről a szerződésben is nyilatkozott, köze sem lett volna hozzá, költségei elismerése, beszámítása nem történt meg, mintha azt bárki eszközölhette, finanszírozhatta, vagy éppen megcsinálhatta volna.

[23] A Pp. 3. § (5) bekezdése szerint a bíróság bármely bizonyítékot felhasználhat kötöttség nélkül, amely alkalmas az adott tényállás felderítésére. A bizonyítékok kimerítése azonban nem történt meg, így az alperesek álláspontja szerint a teljes tényállás tisztázása nem történt meg, ennek következtében sérült a Pp. 206. §-a. Bár az alperesek bizonyítási kötelezettségükről kioktatást kaptak, de lehetőségük nem nyílt a bizonyításra.

[24] A felperes felülvizsgálati ellenkérelmet nem terjesztett elő.

A Kúria döntése és jogi indokai

[25] A felülvizsgálati kérelem a jogerős ítélet jogszabálysértését abban határozta meg, hogy a bíróságok az eljárási szabályok megsértésével nem adtak lehetőséget az alpereseknek állításaik bizonyítására. A Kúria a jogerős ítéletet ebben a keretben vizsgálta felül. A jogerős ítélet felülvizsgálatára a Pp. 270. § (2) bekezdése értelmében csak jogszabálysértés miatt van mód.

A felülvizsgálati kérelem a következők szerint nem alapos.

[26] Az alperesek megsértett jogszabályi rendelkezésként kizárólag a Pp. 3. § (2), (3) és (5) bekezdésére,

206. §-ára hivatkoztak. A 3. § (2) bekezdése szerint a bíróság - törvény eltérő rendelkezése hiányában - a felek által előterjesztett kérelmekhez és jognyilatkozatokhoz kötve van. A bíróság a fél által előadott kérelmeket, nyilatkozatokat nem alakszerű megjelölésük, hanem tartalmuk szerint veszi figyelembe. A jogerős ítélet a felek által előterjesztett kérelmeket, jognyilatkozatokat figyelembe vette, a felülvizsgálati kérelem sem jelölt meg olyan alperesi kérelmet, amelyet az első- vagy másodfokú bíróság figyelmen kívül hagyott. E körbe nem sorolhatók a bizonyítási indítványok, mert azokra a 3. § további rendelkezései irányadóak. A felülvizsgálati kérelemben felhívott Pp. 3. § (3) bekezdése kimondja, hogy a jogvita elbírálásához szükséges bizonyítékok rendelkezésre bocsátása - ha törvény eltérően nem rendelkezik - a feleket terheli. A bizonyítás indítványozása elmulasztásának, illetve a bizonyítási indítvány elkésett voltának jogkövetkezményei, valamint a bizonyítás esetleges sikertelensége törvény eltérő rendelkezése hiányában a bizonyításra kötelezett felet terheli. A bíróság köteles a jogvita eldöntése érdekében a bizonyításra szoruló tényekről, a bizonyítási teherről, illetve a bizonyítás sikertelenségének következményeiről a feleket előzetesen tájékoztatni. A felülvizsgálati kérelem nem azt sérelmezte, hogy a 3. § (3) bekezdése szerinti tájékoztatást a bizonyításra szoruló tényekről, a bizonyítási teherről, ennek sikertelenségének következményeiről nem kapták meg. Két konkrét bizonyítás elmaradását sérelmezték. Ezek egyike a felperes és az alperesek közötti e-mail váltás megtörténtének bizonyítására vonatkozó megkeresés mellőzése volt. Az alperesek csak állították, de nem igazolták, hogy a Google Inc. (és nem más a felülvizsgálati kérelemben meg sem nevezett szervezet) adatközlése csak hivatalos, bírósági megkeresés útján lehet eredményes, beleértve azt is, hogy az időmúlásra tekintettel a kért adatok őrzése az indítvány idején még fennállt. Ugyanakkor a jogerős ítélet kifejezetten tartalmazta, hogy az alpereseket terhelő együttműködési kötelezettségből eredően nem elégedhettek volna meg, hogy a megjelölt kapcsolattartó az általuk relevánsnak tartott megkeresésekre nem reagált. A bérbeadó egyéb adatai (ld. szerződés bevezető része) ismeretében meg kellett volna kísérelniük egyéb kapcsolatfelvételt, de ilyen nem történt, ilyenre az alperesek maguk sem hivatkoztak. Ezért a Google Inc. megkeresésének mellőzése nem minősül olyan súlyos eljárási szabálysértésnek, ami a jogerős ítélet hatályon kívül helyezését indokolttá tenné. A másik hiányolt bizonyítás, a szakértő kirendelésének mellőzése volt. E helyen a Kúria rögzíti, hogy az alperesek nem helyeztek elnöki letétbe szakértői díjat, elnöki letétbe tanúdíjat helyeztek a 36-II. sorszámú végzés szerinti felhívás alapján. Mindaddig, amíg az alperesek tételesen meg nem jelölték, hogy melyik ingatlanban, konkrétan melyek voltak azok az általuk elvégzett és finanszírozott munkálatok, amelyek megtérítésére a szerződés 9. és 10. pontja alapján igényt érvényesíthetnek, nem volt indok a szakértői bizonyítás elrendelésére, azt az elsőfokú bíróság okszerűen mellőzte.

[27] A Pp. 3. § (5) bekezdése értelmében, ha törvény másként nem rendelkezik, a bíróság a polgári perben alakszerű bizonyítási szabályokhoz, a bizonyítás meghatározott módjához vagy meghatározott bizonyítási eszközök alkalmazásához nincs kötve, szabadon felhasználhatja a felek előadásait, valamint felhasználhat minden egyéb bizonyítékot, amely a tényállás felderítésére alkalmas. E rendelkezések nem érintik a törvényes vélelmeket, ideértve azokat a jogszabályokat is, amelyek szerint valamely körülményt az ellenkező bizonyításáig valónak kell tekinteni. Az alperesek bár a törvényi előírást a felülvizsgálati kérelmükben felhívták, nem adták elő, hogy megsértését milyen körülmények folytán látják megvalósulni.

[28] A Pp. 206. § (1) bekezdése értelmében a bíróság a tényállást a felek előadásának és a bizonyítási eljárás során felmerült bizonyítékoknak egybevetése alapján állapítja meg; a bizonyítékokat a maguk összességében értékeli, és meggyőződése szerint bírálja el. A törvény e rendelkezésének megsértése csak abban a kivételes esetben állapítható meg, és csak akkor szolgálhat kellő alapul a felülvizsgálathoz, ha a bíróság iratellenes, ellentmondó, a per adataiból okszerűen nem következő megállapítást tett, vagy a bizonyítási eljárás lefolytatására vonatkozó előírások megsértésével helytelen ténybeli következtetésre jutott. A jogerős ítélet ezt a követelményt nem sértette meg a bizonyítás eredményének mérlegelése során.

Záró rész

[29] Mivel a jogerős ítélet a felülvizsgálati kérelemben megjelölt okból nem volt jogszabálysértő, azt a Kúria - a Pp. 274. § (1) bekezdése szerint tárgyaláson kívül meghozott határozatával - a Pp. 275. § (3) bekezdése alapján hatályában fenntartotta. A felperes a felülvizsgálati eljárásban nem nyilatkozott, így oldalán költség felszámítását lehetővé tevő perbeli tevékenység nem volt megállapítható. Az alperesek a felülvizsgálati eljárásban pervesztesek lettek, ezért a Pp. 270. § (1) bekezdése folytán alkalmazandó Pp. 78. § (1) bekezdése, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. § (1) bekezdés c) pontja, 74. § (3) bekezdése, a 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 13. § (2), 15. § (1) bekezdése alapján kötelesek a felülvizsgálati illeték megfizetésére.

[30] Az ítélet ellen a Pp. 271. § (1) bekezdés e) pontja alapján nincs helye felülvizsgálatnak.

Budapest, 2018. október 15.

Dr. Molnár Ambrus s.k. a tanács elnöke, Dr. Madarász Anna s.k. előadó bíró, Dr. Magosi Szilvia s.k. bíró